

**NUR IFARESHA NAZIRA BINTI NOORDIN & ZALIDAH BINTI
MOHD RAZALI**

lwn.

BABUL AKIF ANAQI BIN OTHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel).

Pada 14 Oktober 2024 bersamaan 11 Rabiulakhir 1446H]

[Kes Mal (Semakan) No. 2406-A0010-003-0071]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon-Pemohon : Encik Muhammad Hafizuddin bin Muhammad
daripada Tetuan Shahir & Muhafiz

Peguam Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon-Pemohon pada 25/6/2024 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di dalam kes Mal No. : 10300-028-0391-2021.

[2] Pemohon-Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah menyemak dan mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh 28/5/2024 di dalam sebahagian terma 1 Perintah tersebut di dalam Kes Mal No.: 10300-028-0391-2021 berdasarkan peruntukan Seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- (b) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 24/6/2024. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) YA Hakim Bicara terkhilaf kerana memutuskan bahawa hak penjagaan anak pertama (anak tak sah taraf) diserahkan kepada Responden; dan
- b) YA Hakim Bicara terkhilaf daripada sudut fakta dan undang-undang sedangkan Pemohon-Pemohon telah membuktikan dengan kukuh bahawa Responden telah hilang kelayakan sebagai hadhinah.

FAKTA KES

[4] Pemohon1 dan Responden bernikah pada 20/11/2015 dan telah bercerai kali ke dua pada 25/5/2021. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan tiga orang anak lelaki dan anak pertama adalah anak tak sah taraf.

[5] Pada 7/9/2021, Pemohon-Pemohon telah memfailkan kes tuntutan hadhanah melalui Kes Mal No. : 10300-028-0391-2021 dan pada 28/5/2024, YA Hakim Bicara telah memutuskan di terma 1 perintah bahawa hak penjagaan anak pertama diserahkan kepada Responden manakala hak jagaan anak kedua dan ke tiga diserahkan di bawah jagaan Pemohon-Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Sebagaimana yang kami selalu tegaskan bahawa semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah merupakan suatu proses menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Prosiding ini adalah bertujuan agar Mahkamah Yang Mulia ini membuat semakan bagi memastikan perjalanan tatacara sesuatu kes dan keputusan yang diberikan dibuat berdasarkan landasan undang-undang yang tepat. Sekiranya terdapat kekhilafan atau kecacatan prosiding yang berlaku dan dikenalpasti maka menjadi tugas kami untuk memperbetulkannya melalui prosiding ini.

[7] Dalam membuat dapatan dan prinsip berkaitan semakan ini, kami dipandu oleh Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 53 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[8] Panel Rayuan Syariah melalui penghakiman kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang

tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[9] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kami membuat dapatan penting bahawa sesuatu permohonan semakan hanya boleh dipertimbangkan untuk dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Berdasarkan kepada kes permohonan ini, kami dapati kes Permohonan semakan ini adalah berkaitan kekhilafan YA Hakim Bicara yang memutuskan kes hak jagaan anak tak sah taraf diberikan kepada Responden (bapa biologi) tanpa melalui keterangan daripada pihak Responden. Sedangkan pada hemat kami sesuatu perintah yang diberikan kepada pihak yang tidak hadir perlulah melalui keterangan dan pembuktian dikemukakan bagi memastikan hak pihak yang hadir dan memberikan keterangan telah diadili dengan sewajarnya apatah lagi isu dalam kes ini adalah melibatkan persoalan anak tak sah taraf.

[11] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa ruang undang-undang telah sedia wujud bagi memberikan hak merayu dengan lebih adil dan menyeluruh melalui pendekatan kedua belah pihak dilibatkan iaitu melalui saluran rayuan dan bukannya secara sebelah pihak seperti permohonan semakan ini.

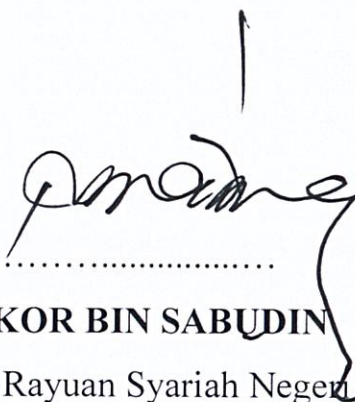
[12] Justeru, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut adalah suatu perkara yang tidak memenuhi prinsip semakan yang telah digariskan sebagaimana yang dinyatakan di perenggan [7] di atas. Pemohon sepatutnya menggunakan proses rayuan bagi membangkitkan ketidakpuasan hati beliau terhadap keputusan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara di dalam kes hadhanah tersebut demi memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Melaka

Dipersetujui oleh :-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD. LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor